

640395-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – Ersatzneubau EÜ Hamburger Straße mit Hp. Dresden Cotta, km 2,182 Strecke 6248 - Bauhauptleistung
OJ S 180/2026 17/09/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Email: ingo.fuehrer@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Ersatzneubau EÜ Hamburger Straße mit Hp. Dresden Cotta, km 2,182 Strecke 6248 - Bauhauptleistung
Description: Ersatzneubau EÜ Hamburger Straße mit Hp. Dresden Cotta, km 2,182 Strecke 6248 inkl. Straßenbau, Straßenbahn und Medienumverlegung im Kreuzungsbereich sowie weiterer Zusammenhangsleistungen
Procedure identifier: 8c73ee4e-23e1-4a5c-8553-6fe00c2c05a9
Internal identifier: 25FEI78961

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Dresden
Postcode: 01157
Country subdivision (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Country: Germany

2.1.4. General information

Additional information: HINWEIS: Diese Informationen beziehen sich auf die Vergabebekanntmachung: Der Wert des Ergebnisses wird gemäß § 38 Abs. 6 SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen berechtigten geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lauterer Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen.

Legal basis:

Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Ersatzneubau EÜ Hamburger Straße mit Hp. Dresden Cotta, km 2,182 Strecke 6248 - Bauhauptleistung

Description: Ersatzneubau EÜ Hamburger Straße mit Hp. Dresden Cotta, km 2,182 Strecke 6248 inkl. Straßenbau, Straßenbahn und Medienumverlegung im Kreuzungsbereich sowie weiterer Zusammenhangsleistungen

Internal identifier: 67f38234-3a1d-4ccd-95c4-90a76bc02214

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Dresden

Postcode: 01157

Country subdivision (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 22/09/2025

Duration end date: 30/11/2031

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Sächsische Bau GmbH

Tender:

Tender identifier: 20251030336

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Sächsische Bau GmbH

Date on which the winner was chosen: 27/06/2025

Date of the conclusion of the contract: 12/09/2025

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 76d4cf28-2ce0-455f-9f46-bfad84543010-01

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Sächsische Bau GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 098 Gem. Bauvertrag i.V.m. LV 03 Position 10.18.10 bis 10.18.120 schulden Sie die Herstellung der Treppenanlage Bahnstraße 10 einschließlich Unterkonstruktion und Blockstufen. Abweichend zum vertraglich geschuldeten Bau-Soll ist die technische Ausführung zur Treppe mit Übergabe der Planänderung 3 und LV 3-Erg_a Umbau Zugang Bahnstr. 10 abgeändert worden. Ein Wechsel des AN wäre aus wirtschaftlichen Gründen unmöglich, da der AN bereits mit der Ausführung der Leistung gem. LV03 Position 10.18. begonnen hat und die nunmehr geänderte Leistung nur einen Teil der Gesamtleistung ausmacht.

Dementsprechend würde eine Vergabe an einen anderen AN dazu führen, dass etwaig auftretende Mängel innerhalb dieses Gewerks nicht klar dem jeweiligen AN zuzuordnen wären. Die Geltendmachung von Mängelgewährleistungsrechten wäre erheblich erschwert.

128 Gemäß HLV 01 Pos.30.04 Verbau Elbstollen und Pos. 30.05 Verbau Alte Meißner Landstraße schulden Sie den bauzeitlichen Spundwandverbau. Gemäß übergebener Ausführungsplanung soll der Verbau mittels Winkelstützwänden erfolgen, die zu liefern und montieren sind und dauerhaft im Baugrund verbleiben. Die Winklelemente sind bauzeitlich mit Rundeisen zu erhöhen für einen Holzverbau, der zu erden ist. Auf diese Konstruktion ist ein Geländer zu montieren. Vorliegend handelt es sich um eine zusätzliche erforderliche Leistung. 132 Gemäß LV 03, Pos. 14.09.010, ist der Dreizeiler in unterschiedlicher Ausführung herzustellen. Danach ist die erste Zeile des Betonpflasters in Beton zu versetzen, während für die zweite und dritte Zeile eine Bettung aus nichtbindigem Material (Kies-Sand-Gemisch)

vorgesehen ist. Die Fugen sind gemäß Leistungsbeschreibung mit Fugenmörtel Typ B auf Grundlage eines Zementmörtels 0/2 herzustellen. Abweichend vom vertraglich vorgesehenen Bau-Soll wurde die Ausführung des Dreizeilers aufgrund der mit Bedenkenanzeige vom 22.06.2026 angezeigten technischen Bedenken geändert. Mit Schreiben Nr. 121 vom 27.07.2026 hat der Auftraggeber die Bedenken dem Grunde nach bestätigt und folgende abweichende Ausführung angeordnet: Vollständige Herstellung des Dreizeilers auf einer Bettung aus Kies-Sand-Gemisch, verfüllen der Fugen mit Fugensand, erdseitige Einfassung mit einem Rasenbordstein (bspw. 100x25x5 cm) einschließlich beidseitiger Betonrückenstütze. Damit weicht die angeordnete Ausführung hinsichtlich der Bettung und der Fugenfüllung von der vertraglich vorgesehenen Ausführung ab. Darüber hinaus sind mit der angeordneten erdseitigen Einfassung zusätzliche bzw. gegenüber dem ursprünglichen Leistungsumfang abweichende Leistungen verbunden. Ein Wechsel des AN ist aus technischer Sicht nicht möglich, da der AN bereits mit der Herstellung des Dreizeilers in Vollzug ist. Die Vergabe an einen anderen AN würde zu einer künstlichen Aufspaltung der Leistungen führen. Der Betrieb des AN ist bereits hierauf eingerichtet, zudem besitzt er das erforderliche know-how und die Kenntnis über die örtlichen Gegebenheiten der Baustelle, sodass eine anderweitige Vergabe den Synergieeffekt abreißen lassen würde. Ein Wechsel des AN wäre mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, da dieser den Projektfortschritt erheblich gefährden würde. Der AN kann unmittelbar an die geänderte Leistung anknüpfen, sodass eine nahtlose Leistungserbringung erfolgen kann. 133 Gemäß LV 04, Pos. 43.09.010, ist der Dreizeiler in unterschiedlicher Ausführung herzustellen. Danach ist die erste Zeile des Betonpflasters in Beton zu versetzen, während für die zweite und dritte Zeile eine Bettung aus nichtbindigem Material (Kies-Sand-Gemisch) vorgesehen ist. Die Fugen sind gemäß Leistungsbeschreibung mit Fugenmörtel Typ B auf Grundlage eines Zementmörtels 0/2 herzustellen. Abweichend vom vertraglich vorgesehenen Bau-Soll wurde die Ausführung des Dreizeilers aufgrund der mit Bedenkenanzeige vom 22.06.2026 angezeigten technischen Bedenken geändert. Mit Schreiben Nr. 121 vom 27.07.2026 hat der Auftraggeber die Bedenken dem Grunde nach bestätigt und folgende abweichende Ausführung angeordnet: Vollständige Herstellung des Dreizeilers auf einer Bettung aus Kies-Sand-Gemisch, verfüllen der Fugen mit Fugensand, erdseitige Einfassung mit einem Rasenbordstein (bspw. 100x25x5 cm) einschließlich beidseitiger Betonrückenstütze. Damit weicht die angeordnete Ausführung hinsichtlich der Bettung und der Fugenfüllung von der vertraglich vorgesehenen Ausführung ab. Darüber hinaus sind mit der angeordneten erdseitigen Einfassung zusätzliche bzw. gegenüber dem ursprünglichen Leistungsumfang abweichende Leistungen verbunden. Ein Wechsel des AN ist aus technischer Sicht nicht möglich, da der AN bereits mit der Herstellung des Dreizeilers in Vollzug ist. Die Vergabe an einen anderen AN würde zu einer künstlichen Aufspaltung der Leistungen führen. Der Betrieb des AN ist bereits hierauf eingerichtet, zudem besitzt er das erforderliche know-how und die Kenntnis über die örtlichen Gegebenheiten der Baustelle, sodass eine anderweitige Vergabe den Synergieeffekt abreißen lassen würde. Ein Wechsel des AN wäre mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, da dieser den Projektfortschritt erheblich gefährden würde. Der AN kann nahtlos an die geänderte Leistung anknüpfen, sodass eine nahtlose Leistungserbringung erfolgen kann.

7.1.1. Change

Description of modifications: 098 AO059: Techn. Änderung Treppenstufen Bahnstr. 10. 128 AO061: Änderung Verbau Elbstollen und EÜ AML. 132 AO064: Mehraufwand 3-Zeiler Stützwand E0593. 133 AO065: Mehraufwand 3-Zeiler Stützwand E0593.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Registration number: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Einkauf Bauleistungen Region Südost (FE.El-SO-B), Ammonstraße 8, D-01069 Dresden (1B6)

Email: ingo.fuehrer@deutschebahn.com

Telephone: +49 35146125396

Fax: +49 69260913613

Internet address: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal/>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Sächsische Bau GmbH

Registration number: 3dea8bd6-fd6d-4cbc-9de3-450cb3474547

Postal address: Am Waldschlösschen 1

Town: Dresden

Postcode: 01099

Country subdivision (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: ce209a56-4628-4fb4-a66a-9f9bf85f46e7 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39
Notice dispatch date: 16/09/2026 09:57:57 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 640395-2026
OJ S issue number: 180/2026
Publication date: 17/09/2026